

На основу члана 52. став 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 – др. закон),

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси

ПРАВИЛНИК

о ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина

"Службени гласник РС", бр. 13 од 14. фебруара 2018, 57 од 25. јула 2018, 45 од 7. априла 2022.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују критеријуми, услови и друга питања од значаја за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина у циљу одржања запослења.

Члан 2.

Обука за потребе послодавца за запосленог ради стицања додатних знања и вештина (у даљем тексту: обука) је мера активне политике запошљавања и представља активност усмерену ка одржању запослења.

Обука из става 1. овог члана намењена је запосленом ради стицања додатних знања и вештина у циљу унапређења компетенција, стицања недостајућих знања, способности и вештина које нису преносиве, ограничено или већином су преносиве на друге привредне субјекте или делатности.

Члан 3.

Брисан је (види члан 1. Правилника - 45/2022-360)

Члан 4.

Мера из члана 2. овог правилника спроводи се у складу са критеријумима, условима утврђеним овим правилником, општим актом Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и расположивим средствима, а према правилима о додели државне помоћи за усавршавање.

Члан 5.

Право на учешће у финансирању обуке може да оствари послодавац који припада приватном сектору, а који испуњава следеће услове и то да:

1) у последњих 24 месеца измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;

2) је измирио уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;

3) у последњих 24 месеца није био евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;

4) има план усавршавања за запосленог.

Послодавац који има до пет запослених има право да у обуку укључи једног запосленог, послодавац који има од шест до 14 запослених има право да у обуку укључи два запослена, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у обуку укључи запослене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Члан 6.

Право на укључивање у обуку има запослени који је у радном односу код послодавца корисника мере из члана 2. овог правилника на неодређено време у трајању од најмање шест месеци, пре подношења захтева за учешће у финансирању обуке.

Изузетно од става 1. овог члана, не може се укључити у обуку, запослени који обавља приправнички стаж или који испуњава један од услова за остваривање права на пензију, односно уколико му до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању недостаје до две године.

*Службени гласник РС, број 57/2018

Члан 7.

Обука запосленог из члана 6. став 1. овог правилника може се финансирати из средстава Националне службе под условом да се послодавац обавезао да запосленог из члана 6. став 1. овог правилника задржи у радном односу на неодређено време још најмање 24 месеца након стицања сертификата о стеченим компетенцијама, односно да ће у случају отказа радног односа пре истека тог периода Националној служби накнадити трошкове обуке и то целокупан износ средстава исплаћених у складу са уговором, са законском затезном каматом од дана преноса средстава.

Уговор о међусобним правима и обавезама са послодавцем корисником мере, закључује овлашћено лице организације надлежне за послове запошљавања.

Члан 8.

Обуку спроводи јавно признати организатор активности, односно лиценцирани извођач обуке, у складу са законом (у даљем тексту: извођач обуке), а на основу исказане потребе послодавца.

Извођач обуке из става 1. овог члана издаје сертификат о стеченим компетенцијама.

Члан 9.

Средства за спровођење обуке, у складу са правилима о додели државне помоћи, могу се користити за оправдане трошкове организовања обуке, и то за:

1) предаваче за сате које проведу за обучавање полазника;

2) оперативне трошкове предавача и полазника у вези са програмом обуке, као што су путни, трошкови смештаја, материјала и залиха, амортизације опреме и алата, у обиму у коме се искључиво користе за обуку;

3) трошкове саветодавних услуга у вези са обуком;

4) трошкове полазника и општи индиректни трошкови (административни трошкови, закуп, режијски трошкови) за сате које полазници проводе током обучавања.

Средства из става 1. овог члана не односе се на организовање обуке које учесник на тржишту спроводи ради испуњавања законске обавезе.

*Службени гласник РС, број 45/2022

Члан 10.

Износ средстава намењених за спровођење обука одређује се за сваки јавни позив из члана 11. овог правилника, у складу са расположивим средствима Националне службе.

Дозвољени интензитет државне помоћи за обуке по привредном кориснику је до 50% оправданих трошкова.

Интензитет државне помоћи може да се повећа највише до 70% оправданих трошкова по привредном кориснику, и то:

1) за десет процентних поена за обуке запослених особа са инвалидитетом или лица која се теже запошљавају;

2) за десет процентних поена за средња правна лица, односно 20 процентних поена за мала правна лица.

На јавни позив из члана 11. овог правилника, могу се јавити сви привредни субјекти, осим привредних субјеката у тешкоћама. Уколико је привредни субјект добио средства од аутономне покрајине и/или јединица локалне самоуправе, преко надлежних органа, и правног лица које управља и/или располаже јавним средствима, за исте оправдане трошкове из члана 9. овог правилника у било ком облику, укупан износ додељених средстава по овом правилнику, односно јавном позиву, не може бити већи од износа прописаног у ст. 2. и 3. овог члана.

*Службени гласник РС, број 45/2022

Члан 11.

Одлуку о расписивању јавног позива ради спровођења обуке доноси директор Националне службе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи: врсту усавршавања у складу са правилима о додели државне помоћи, висину учешћа у финансирању оправданих трошкова, врсту оправданих трошкова, дужину трајања обуке, услове за учествовање у јавном позиву, доказе који се прилажу уз захтев за учешће у јавном позиву, информацију о правима и обавезама корисника мере и запосленог који се усавршава, рок и место подношења захтева за доделу средстава, рок за доношење одлуке о додели средстава, врсту средства обезбеђења, и по потреби друге елементе у складу са општим актом Националне службе.

Члан 12.

Национална служба води евиденцију о кориснику мере активне политике запошљавања, односно евиденцију о послодавцу и запосленом полазнику обуке, у складу са законом.

Члан 13.

Достављање, прикупљање и обрада података врши се у складу са усвојеним статистичким стандардима, методама и поступцима за прикупљање, обраду, чување, заштиту и објављивање статистичких података.

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Број 110-00-00001/2018-24

У Београду, 7. фебруара 2018. године

Министар,

Зоран Ђорђевић, с.р.